

予備独自問題R5-19

(配点：2)

月 日

月 日

弁護人の活動に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
- イ. 弁護人は、司法警察職員が搜索差押許可状に基づき被疑者方を搜索する場合、当該搜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。
- ウ. 弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
- エ. 勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
- オ. 国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

№121	弁護人の活動	正答率
予備R5-19	正解 2	77%

ア 正しい

39条3項は、検察官は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時、場所及び時間を指定することができる」と規定している。これを受けて、430条1項は、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。よって、弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

イ 誤っている

113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。」と規定しているため、公判段階で裁判所が行う搜索差押えについては、弁護人に立ち会う権利が認められている。しかし、公判段階の規定を捜査に準用する222条1項は、113条1項を準用していないため、司法警察職員が搜索差押許可状に基づき被疑者方を搜索する場合、弁護人には、当該搜索差押許可状の執行に立ち会う権利は認められていない。

ウ 正しい

179条1項。被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定を請求することができる。よって、弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

エ 誤っている

207条1項。204条から206条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に關し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。すなわち、勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができない。

オ 誤っている

38条の3第1項柱書は、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」と規定し、同項1号から5号において、国選弁護人の解任事由を挙げている。しかし、刑事訴訟法上、国選弁護人が、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができることを認めた規定は存在しない。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢2となる。